



法规 第6章 持续督导 02 规范运作与信守承诺



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:218100

下列关于上市公司控股股东、实际控制人及其他关联方以非现金资产清偿占用的上市公司资金的说法正确的是（ ）。「2022年」

- A 用于抵债的资产可以是尚未投入使用的资产，但必须属于上市公司同一业务体系
- B 上市公司应当聘请符合《证券法》规定的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，并以资产评估值作为定价基础
- C 用于抵债的资产的审计报告和评估报告应当向社会公告
- D 上市公司应当聘请具有保荐业务资格的证券经营机构出具独立财务顾问报告
- E 上市公司关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准，并应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，关联方股东应该回避投票

解析:

选项A错误，用于抵偿的资产必须属于上市公司同一业务体系，不得是尚未投入使用的资产或没有客观明确账面净值的资产。选项B错误，以资产评估值或经审计的账面净值作为以资抵债的定价基础。选项C正确，审计报告和评估报告应当向社会公告。选项D错误，独立董事应当就上市公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请符合《证券法》规定的中介机构出具独立财务顾问报告。选项E错误，上市公司关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准，关联方股东应当回避投票（普通决议即可）。

正确答案:C

2. 单选题 题目ID:218101

上市公司在一年内对外担保金额超过公司资产总额一定比例的，应由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方能实施，该比例为（ ）。「2021年」

- A 10% B 20% C 30% D 50%

解析:

上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

正确答案:C

3. 单选题 题目ID:218107

以下关于上市公司提供财务资助的说法中，正确的有（ ）。

- A 北交所上市公司的被资助对象最近一期经审计的资产负债率达到70%，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议
- B 上交所主板上市公司最近1个会计年度内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计总资产的10%的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议
- C 资助对象为创业板上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以豁免董事会、股东大会审议
- D 深交所主板上市公司资助对象为其控股子公司的，可以豁免董事会、股东大会审议

解析:

选项A错误，应为“资产负债率超过70%”。选项B错误，应为“净资产的10%”。选项D错误，深交所豁免情形为“公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股

东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人”。

正确答案:C

4. 单选题 题目ID:218130

甲公司为上海证券交易所主板上市公司，其发生的下列交易事项中，应当提交股东大会审议的是（ ）。「2018年」

- A 甲公司与供应商签订采购合同，拟向供应商采购3亿元的原材料，交易金额占其最近1期经审计净资产的60%
- B 甲公司接受其控股股东刘某捐赠的现金5000万元，占其最近1期末经审计净资产的8%
- C 甲公司为其总经理李某200万元的个人消费贷款提供担保，担保金额占其最近1期经审计净资产的0.5%
- D 甲公司拟收购乙公司70%的股权，乙公司最近一个会计年度的净利润占甲公司最近一个会计年度经审计净利润的55%

解析:

选项A错误，交易标的涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元。交易金额符合重大交易的标准，但交易内容不符合重大交易的概念。重大交易是指除上市公司日常经营活动之外发生的交易事项；采购原材料为日常经营活动，不属于重大交易事项。选项B错误，交易标的涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元的，应当提交股东大会审议。选项C正确，上市公司为关联人提供担保的，应当提交股东大会审议。选项D错误，交易标的的绝对金额未明确超过500万元（北交所为超过750万元）。

正确答案:C

5. 单选题 题目ID:218131

某深圳证券交易所主板上市公司最近一期经审计的总资产为5亿元、净资产为3亿元，最近一年营业收入为5亿元、净利润为3000万元，下列交易应当提交股东大会审议的是（ ）。「2016年」

- A 公司拟向国土部门支付1亿元现金通过出让方式取得某地块50年使用权
- B 公司拟按5000万元价格向非关联方收购某公司100%股权，该标的公司最近一年营业收入为8000万元、净利润为500万元
- C 公司拟向非关联方提供500万元的半年期委托贷款
- D 公司按1亿元价格挂牌出让账面价值为7000万元的某下属参股子公司15%的股权，该参股子公司最近一年营业收入为5亿元、净利润为1亿元

解析:

选项A错误， $1\text{亿元} \div 3\text{亿元} = 33.33\% < 50\%$ ，不构成应提交股东大会审议的标准。选项B错误， $0.5\text{亿元} \div 3\text{亿元} = 16.67\% < 50\%$ ， $0.8\text{亿元} \div 5\text{亿元} = 16\% < 50\%$ ， $500\text{万元} \div 3000\text{万元} = 16.67\% < 50\%$ ，不构成应提交股东大会审议的标准。选项C错误，提供委托贷款，属于提供财务资助，单笔或最近12个月内财务资助金额累计超过上市公司最近一期经审计净资产的10%的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议；因此， $0.05\text{亿元} \div 3\text{亿元} = 1.67\% < 10\%$ ，不构成应提交股东大会审议的标准。选项D正确，净利润 $= 1\text{亿元} \times 15\% = 1500\text{（万元）}$ ， $1500\text{万元} \div 3000\text{万元} = 50\%$ ，且绝对金额超过500万元，构成应提交

股东大会审议的标准。

正确答案:D

6. 单选题 题目ID:218141

下列不属于科创板免于以关联交易方式履行义务情形的是（ ）。「2023年」

- A 上市公司以现金购买关联方非公开发行的债券 B 关联方单方面豁免上市公司的债务
C 关联方以现金购买上市公司公开发行的股票
D 关联人作为承销团成员承销上市公司公开发行的可转换公司债券

解析:

选项A错误,“公开”发行才可以豁免。

正确答案:A

7. 单选题 题目ID:218142

甲公司为创业板上市公司,乙公司持有甲公司6%的股份,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,甲公司和乙公司发生的下列交易中,可以免于履行关联交易审批和披露义务的是（ ）。「2020年」

- A 乙公司作为主承销商承销甲公司非公开发行的股份 B 甲公司为乙公司的银行贷款提供担保
C 乙公司以股份方式认购甲公司公开发行的可转换债券
D 乙公司按照中国人民银行规定的同期贷款利率向甲公司提供资金

解析:

选项A错误,应为“公开”发行的股份。选项B错误,不属于上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易。选项C错误,应为“以现金方式认购”。

正确答案:D

8. 单选题 题目ID:218159

甲公司是深圳证券交易所主板的上市公司,拟实施股权激励计划(限制性股票)。股权激励计划草案公布前1个交易日、前20个交易日、前60个交易日和前120个交易日的公司股票交易均价分别为26元、24元、20元、16元,则本次限制性股票的授予价格原则上不得低于（ ）。「2023年」

- A 13元 B 12元 C 10元 D 8元

解析:

(主板)上市公司限制性股票的授予价格不得低于股票票面金额(即1元),且原则上不得低于下列价格较高者:(1)股权激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%(13元);(2)股权激励计划草案公布前20个交易日、前60个交易日或者前120个交易日的公司股票交易均价之一的50%(12元、10元、8元这3个价格之一,即不低于孰低值8元)。因此,限制性股票的授予价格同时要满足:①不低于1元;②不低于13元与8元的较高者;所以,原则上不得低于13元。

正确答案:A

9. 单选题 题目ID:218160

深圳证券交易所创业板上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数,累计不得超过公司总股本的（ ）。「2020年」

A 5% B 10% C 20% D 30%

解析:

(科创板/创业板)上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数,累计不得超过公司总股本的20%。

正确答案:C

10. 单选题 题目ID:218161

上市公司推出股权激励计划时可以设置预留权益,预留比例不得超过该次股权激励计划授予权益数量的()。「2018年」

A 5% B 10% C 20% D 30%

解析:

上市公司在推出股权激励计划时,可以设置预留权益,预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量20%。

正确答案:C

11. 单选题 题目ID:218172

根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,股东询价转让首发前股份的,单独或者合计拟转让的股份数量不得低于科创公司股份总数的()。「2020年」

A 1% B 3% C 5% D 10%

解析:

股东询价转让首发前股份的,单独或者合计拟转让的股份数量不得低于科创公司股份总数的1%。

正确答案:A

12. 单选题 题目ID:218173

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,下列关于科创板上市公司核心技术人员股份减持的说法正确的是()。「2019年」

- A 公司上市时盈利的,核心技术人员自公司股票上市之日起36个月内,不得减持首发前股份
- B 核心技术人员自所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%
- C 核心技术人员上市当年离职,满6个月后可以减持首发前股份
- D 公司上市后6个月期末收盘价低于发行价格,核心技术人员持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月

解析:

选项A错误,公司上市时未盈利的,在公司实现盈利前,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自公司股票上市之日起3个完整会计年度内,不得减持首发前股份。选项C错误,上市公司核心技术人员自公司股票上市之日起“12个月内”和离职后6个月内,不得转让本公司首发前股份。选项D错误,发行人“控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员”应在公开募集及上市文件中公开承诺:公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股

票的锁定期限自动延长至少6个月。

正确答案:B

13. 单选题 题目ID:218174

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，下列关于上市公司大股东通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数的说法正确的是（ ）。「2017年」

- A 在1个月内，减持不得超过公司股份总数的1% B 在3个月内，减持不得超过公司股份总数的1%
C 在6个月内，减持不得超过公司股份总数的1% D 在12个月内，减持不得超过公司股份总数的1%

解析:

上市公司大股东在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%。

正确答案:B

14. 单选题 题目ID:218175

董监高任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份数量不得超过其所持本公司股份总数（以上年末其所持的股份为基数）的（ ）。「2017年」

- A 10% B 25% C 30% D 50%

解析:

董监高任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份数量不得超过其所持本公司股份总数（以上年末其所持的股份为基数）的25%。

正确答案:B

15. 单选题 题目ID:218176

根据《上市公司章程指引》，下列关于公司董事、监事、高管持有本公司股票的说法错误的是（ ）。「2016年」

- A 应当向公司申报所持有的本公司的股份（含优先股）及其变动情况
B 在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%
C 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让
D 离职后半年内，不得增持本公司股份

解析:

选项D错误，不得转让，但可以增持。

正确答案:D

16. 单选题 题目ID:218177

某深圳证券交易所主板上市公司于2012年3月10日首发上市，张某为该上市公司监事，上市前持有该公司600万股股份，承诺上市后3年内不减持股份。限售股解禁后，张某于2015年10月15日在二级市场减持该公司50万股股份，2016年4月25日增持该公司100万股股份。不考虑其他权益变动及限制性因素，2016年10月26日，张某最多可减持的股份数为（ ）。「2016年」

- A 162.5万股 B 137.5万股 C 237.5万股 D 0股

解析:

上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间, 每年转让的股份不得超过其上年末所持本公司股份总数的25%, 司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外; 因上市公司发行股份、实施股权激励计划, 或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份, 新增无限售条件股份当年可转让25%新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。2016年10月26日, 张某最多可减持的股份数= $(600-50) \times 25\% + 100 \times 25\% = 162.5$ (万股)。

正确答案:A

17. 单选题 题目ID:218189

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》, 下列情形中, 科创板上市公司不得披露高送转方案的是 ()。「2021年」

- A 最近一个会计年度营业收入低于1000万元 B 最近一个报告期净利润同比下降
C 送转后每股收益低于0.5元 D 存在限售股的, 在相关股东所持限售股解除限售前后3个月内
E 提议股东在后3个月存在减持计划

解析:

上市公司存在下列情形之一的, 不得披露高送转方案: (1) 公司送转股方案提出的最近1个报告期尚未产生收入、净利润或预计净利润为负值、净利润同比下降50%以上或者送转后每股收益低于0.2元; (2) 公司的提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高在前3个月存在减持情形或者后3个月存在减持计划; (选项E) (3) 公司在相关股东所持限售股(股权激励限售股除外)限售期届满前后3个月内。

正确答案:E

18. 单选题 题目ID:218190

某上市公司股本总额为1亿元, 截至2014年12月31日可分配利润为1亿元, 董事会认为公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排, 以下备选2014年方案中, 不符合《上市公司监管指引第3号——现金分红》规定的有 ()。「2015年」

- A 10送2派1元 B 10送3派2元 C 10送5派1元 D 10送5派2元

解析:

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。选项A比例为 $1 \div (1+2) = 33.33\%$, 符合。选项B比例为 $2 \div (2+3) = 40\%$, 符合。选项C比例为 $1 \div (1+5) = 16.67\%$, 不符合。选项D比例为 $2 \div (2+5) = 28.58\%$, 符合。

正确答案:C

19. 单选题 题目ID:218196

保荐人应当对募集资金的存放与使用情况进行现场检查的频率是 ()。「2023年」

- A 至少每个月检查一次 B 至少每个季度检查一次 C 至少每半年度检查一次
D 至少每年度检查一次

解析:

根据《上市公司规范运作》，保荐人或者独立财务顾问应当至少每半年对上市公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。每个会计年度结束后，保荐人或者独立财务顾问应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。

正确答案:C

20. 单选题 题目ID:218197

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，使用闲置资金补充流动性资金，需要下列人员或者机构同意的是（ ）。「2023年」

- A 股东大会 B 全体监事 C 保荐人或者独立财务顾问 D 独立董事

解析:

上市公司使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的，应当经董事会审议通过，并由监事会以及保荐人或者独立财务顾问发表明确同意意见（北交所不要求监事会发表意见）。

正确答案:C

21. 单选题 题目ID:218198

深圳证券交易所上市公司发生下列情形时，无须通过股东大会审议的是（ ）。「2017年」

- A 改变募集资金投资项目实施地点 B 变更募集资金投资项目实施主体
C 取消原募集资金项目，拟实施新项目 D 改变募集资金投资项目实施方式

解析:

选项A正确，上市公司仅变更募投项目实施地点的，可以免于履行股东大会审议程序。选项B、C、D错误，深交所上市公司（1）变更募投项目实施方式；（2）取消或者终止原募投项目，实施新项目或补充流动资金；（3）变更募集资金投资项目实施主体（实施主体在上市公司及其全资子公司之间变更的除外）；均视为募集资金用途变更，需要股东大会审议通过。

正确答案:A

22. 单选题 题目ID:218199

在创业板上市的甲公司，关于其募集资金存储及运用，以下说法中符合法规的有（ ）。

- A 甲公司计划将募集资金直接提供给控股股东丙公司无偿使用
B 甲公司使用节余募集资金金额高于1000万元或高于该项目募集资金净额10%的，应当经股东大会审议通过
C 募集资金投资项目搁置时间超过1年的，甲公司应当在应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近1期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募投项目（如有）
D 甲公司超募资金用于偿还银行贷款的，应当经董事会、股东大会审议通过，保荐机构或者独立财务顾问、监事会发表明确同意意见

解析:

A选项错误，上市公司不得将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利。B选项错误，应为“高于1000万元且达到或者超过该项目募集资金净额10%的”；选项D错误，“创业板审议关于超募资金使用时，无需监事会发表意见”。

正确答案:C

23. 多选题 题目ID:218102

甲上市公司的下列对外提供担保事项，需要股东大会审议的是（ ）。「2023年」

- A 乙公司的资产负债率为75%，甲公司为乙公司提供担保
- B 甲公司的总资产为15亿元，最近12个月内为乙公司提供的5亿元担保
- C 甲公司的净资产为10亿元，其为乙公司提供一笔3亿元的担保
- D 甲公司对全资子公司提供的担保总额超过其最近一期经审计总资产的30%以后，继续对全资子公司提供担保

解析:

选项A正确，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需要股东大会审议。

选项B正确，连续12个月内担保金额超过公司最近1期经审计总资产的30%，需要股东大会审议，甲公司刚好为乙公司提供了5亿元担保，比例为33.3%。选项C正确，单笔担保额超过公司最近1期经审计净资产10%的担保（ $3 \div 10 = 30\%$ ），需要股东大会审议。

选项D正确，关于豁免股东大会审议的，（主板未明确）上市公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同比例担保，不损害上市公司利益，属于“（1）单笔担保额超过公司最近1期经审计净资产10%的担保；（2）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近1期经审计净资产50%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保”（创业板还包括（4）连续12个月内担保金额超过公司最近1期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元），可以豁免提交股东大会审议，但是公司章程另有规定除外。选项D所描述不属于以上任何一项，因此，不满足豁免，应当提交股东大会审议。

正确答案:A, B, C, D

24. 多选题 题目ID:218103

根据《上市公司章程指引》，上市公司的下列担保行为中，须经股东大会审议通过的有（ ）。「2022年」

- A 上市公司对股东提供的担保
- B 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保
- C 上市公司在1年内的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保
- D 上市公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的担保
- E 为资产负债率超过60%的担保对象提供的担保

解析:

选项E错误，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过。

正确答案:A, B, C, D

25. 多选题 题目ID:218104

下列属于上市公司控股股东、实际控制人及其关联人占用上市公司资金的行为的有（ ）。「2020年」

- A 上市公司代控股股东偿还债务
- B 上市公司拆借资金给控股股东使用
- C 上市公司通过银行向控股股东提供委托贷款
- D 上市公司向控股股东开具商业承兑汇票

解析:

选项D错误, 开具“没有真实交易背景的”商业承兑汇票属于占用上市公司资金的行为。

正确答案:A, B, C

26. 多选题 题目ID:218105

下列关于创业板上市公司对外担保事项审议程序的说法正确的是（）。「2016年」

- A 董事会审议担保事项时, 除应当经全体董事的过半数通过外, 还应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意
- B 股东大会审议连续12个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产30%的担保事项时, 应当经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过
- C 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时, 该股东或者受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过
- D 上市公司为关联人提供担保的, 不论数额大小, 均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议

解析:

选项B错误, 股东大会审议连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计“总资产”的30%担保事项时, 必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

正确答案:A, C, D

27. 多选题 题目ID:218106

下列有关上市公司的担保中, 属于须经股东大会审批的对外担保的有（）。「2015年」

- A 上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保
- B 上市公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保
- C 为资产负债率超过60%的担保对象提供的担保
- D 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保

解析:

选项C错误, 应为“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保”。

正确答案:A, B, D

28. 多选题 题目ID:218108

不考虑其他因素, 下列关于上市公司财务资助的说法中正确的有（）。

- A 上交所主板甲公司提供财务资助, 除应当经全体董事的过半数审议通过外, 还应当经出席董事会会议的过半数董事审议通过
- B 深交所主板乙公司拟向A公司提供财务资助, A公司最近一期经审计的资产负债率为68%, 该事项应当经股东大会审议通过
- C 深交所创业板丙公司最近12个月内对B公司提供财务资助, 累计发生金额为1200万元。丙公司最近一期经审计净资产为10000万元, 总资产为25000万元, 该对外财务资助事项应当经股东大会审议通过
- D 北交所丁公司的财务资助对象为其控股子公司, 可以豁免董事会、股东大会审议

解析:

选项A错误, 应为“还应当经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过”。选项B错误, 应为被资助对象最近一期经审计的资产负债率“超过70%的”, 还应当经股东大会审议通过。选项C正确, 单笔或者最近12个月

内提供财务资助累计发生金额，超过上市公司最近一期经审计净资产的10%的，应当经股东大会审议通过。 $1200\text{万元} \div 10000\text{万元} = 12\% > 10\%$ 。

正确答案:C, D

29. 多选题 题目ID:218132

深圳证券交易所某主板上市公司2017年度营业收入为5亿元，净利润为7000万元，2017年末净资产为4亿元，总资产为5亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该上市公司2018年度发生的下列非关联交易应当提交股东大会审议的有（ ）。「2018年」

- A 出售一家控股子公司20%的股权，使控股子公司变更为参股公司，2017年末该子公司的总资产账面值为2亿元，总资产评估值为2.7亿元
- B 以1.2亿元购买甲公司60%的股权，甲公司2017年度营业收入为2.7亿元
- C 以1.6亿元购买乙公司80%的股权，乙公司2017年末总资产为2.4亿元
- D 以1亿元购买一项专利权
- E 公司一处厂房账面价值为4000万元，以评估值7200万元向丙公司出售

解析：

选项A正确，交易将导致上市公司合并报表范围发生变更的，应当将该股权所对应的标的公司的相关财务指标作为计算基础； $2.7\text{亿元} \div 5\text{亿元} \geq 50\%$ ，应当提交股东大会审议。选项B正确， $2.7\text{亿元} \div 5\text{亿元} \geq 50\%$ ，且绝对金额超过5000万元，应当提交股东大会审议。选项C错误， $1.6\text{亿元} \div 4\text{亿元} < 50\%$ ， $2.4\text{亿元} \div 5\text{亿元} < 50\%$ ，不符合提交股东大会审议标准。选项D错误， $1\text{亿元} \div 4\text{亿元} < 50\%$ ，不符合提交股东大会审议标准。选项E错误， $0.72\text{亿元} \div 4\text{亿元} < 50\%$ ，不符合提交股东大会审议标准。

【注释】关于选项E是否考虑产生净利润的理解：①通常来说这类交易指标的考查，题目一般不会这样绕弯考，是直接告诉哪个是成交价，哪个是收入和净利润。②产生净利润一般不直接按照售价-账面，有可能还要扣掉其他费用。

正确答案:A, B

30. 多选题 题目ID:218133

根据《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司发生的下列交易，应予及时披露的有（ ）。「2017年」

- A 购买资产涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上
- B 公司对外投资金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元
- C 获赠资产产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元
- D 公司对外投资的标的在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元
- E 公司对外投资的标的在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对净额超过100万元

解析：

各选项均达到应予及时披露的标准。

正确答案:A, B, C, D, E

31. 多选题 题目ID:218134

某深圳证券交易所主板上市公司最近一期经审计的总资产和净资产分别为10亿元、5亿元，最近一个会计年度经审计的营业收入和净利润分别为15亿元、2亿元，其拟发生的下列非关联交易事项中应当及时披露的有（ ）。「2016年」

- A 公司拟以1亿元现金收购一项专利
- B 公司拟以8000万元现金收购某公司100%的股权，该公司最近一期经审计的总资产和净资产分别为9000万元、4000万元，最近一个会计年度经审计的营业收入和净利润分别为1.2亿元、1500万元
- C 公司拟以3000万元价格出售某套设备，该套设备账面净值为500万元
- D 公司拟向红十字会捐赠1000万元现金

解析：

选项A正确，交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，应当及时披露； $1\text{亿元} \div 5\text{亿元} = 20\% \geq 10\%$ 且 $>1000\text{万元}$ ，应当及时披露。选项B正确， $0.8\text{亿元} \div 5\text{亿元} = 16\% \geq 10\%$ 且 $>1000\text{万元}$ ，应当及时披露。选项C错误， $0.3\text{亿元} \div 5\text{亿元} = 6\% < 10\%$ ，也不符合其他条件，无须披露。选项D错误， $0.1\text{亿元} \div 5\text{亿元} = 2\% < 10\%$ ，也不符合其他条件，无须披露。

【注释】关于选项C是否考虑产生净利润的理解：①通常来说这类交易指标的考查，题目一般不会这样绕弯考，是直接告诉哪个是成交价，哪个是收入和净利润。②产生净利润一般不直接按照售价-账面，有可能还要扣掉其他费用。

正确答案:A, B

32. 多选题 题目ID:218135

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，下列交易构成关联交易的有（ ）。「2019年」

- A 某上市公司独立董事张某为甲公司员工，该上市公司收购王某持有的甲公司100%股权
- B 某上市公司与其董事会秘书担任监事的乙公司共同投资设立子公司
- C 某上市公司发行股份购买资产并向其监事的配偶募集配套资金
- D 过去12个月内曾持有某上市公司5%股份的丙公司与上市公司共同投资
- E 某上市公司向受同一国有资产管理机构控制的丁公司租入厂房

解析：

上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。选项A错误，上市公司独立董事张某为甲公司员工，王某持有甲公司100%股权，王某、甲公司均不是上市公司的关联方，因此该项交易不构成关联交易。选项B错误，上市公司董事会秘书担任监事的乙公司不是上市公司的关联方，因此该项交易不构成关联交易。选项C正确，上市公司监事的配偶为上市公司的关联方，该项交易构成关联交易。选项D正确，过去12个月内曾持有某上市公司5%股份的丙公司是上市公司的关联方，该项交易构成关联交易。选项E错误，直接或者间接地控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，为上市公司的关联方，受同一国有资产管理机构控制而形成该情形的，不因此构成关联关系；上市公司与丁公司不是关联方，因此该项交易不构成关联交易。

正确答案:C, D

33. 多选题 题目ID:218136

不考虑其他情况，下列法人或自然人属于上海证券交易所某主板上市公司关联人的有（ ）。「2018年」

- A 甲公司：甲公司与该上市公司股东签署股权转让协议，约定6个月后甲公司受让其持有的该上市公司7%的股权
- B 乙公司：乙公司不在该上市公司合并报表范围内，乙公司的监事在该上市公司担任独立董事
- C 丙公司：丙公司的副总经理持有该上市公司6%的股份
- D 张某：张某为该上市公司一名监事的哥哥的配偶
- E 王某：王某担任该上市公司控股股东的财务总监

解析：

选项A正确，持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人（包括在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内持有）为上市公司的关联人。选项B错误，选项C正确，关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的法人为上市公司的关联人。选项D正确，上市公司的监事为上市公司的关联方，其哥哥的配偶为其关系密切的家庭成员，也是上市公司的关联方。选项E正确，直接或者间接地控制上市公司的法人的董事、监事和高级管理人员，为上市公司的关联方。

正确答案:A, C, D, E

34. 多选题 题目ID:218137

某公司为上海证券交易所主板上市公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》，不考虑其他情况，以下属于该上市公司关联方的有（ ）。「2018年」

- A 该上市公司实际控制人间接控制的甲公司
- B 该上市公司监事钱某担任监事的乙公司
- C 在该上市公司控股股东处担任董事的孙某担任董事的丙公司
- D 直接持有该上市公司2.8%股份，间接持有该上市公司3.6%股份的股东赵某，间接控制的丁公司
- E 曾在该上市公司担任财务总监的李某担任董事的戊公司，李某于一年半前辞去上市公司财务总监一职

解析：

选项A正确，直接或者间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，为上市公司的关联法人。选项B错误，关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为上市公司的关联法人；钱某为上市公司的关联自然人，但其担任的是乙公司的监事，而非董事或高管，乙公司不是上市公司的关联方。选项C正确，直接或者间接地控制上市公司的法人的董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人；孙某在上市公司控股股东处担任董事，为上市公司的关联自然人；孙某同时在丙公司担任董事，丙公司为上市公司的关联法人。选项D正确，赵某直接和间接持有上市公司6.4%的股份，为上市公司的关联自然人，其直接或间接控制的法人，为上市公司的关联法人。选项E错误，李某于一年半前辞去上市公司财务总监一职，现在已经不再是上市公司的关联自然人，其担任董事的戊公司也不再属于上市公司的关联方。

正确答案:A, C, D

35. 多选题 题目ID:218138

根据《上海证券交易所股票上市规则》，下列应被认定为上市公司关联方的有（ ）。「2017年」

- A 甲公司：与上市公司有一个共同的独立董事

B 乙公司：与上市公司同受某市国资委控制，两公司的法定代表人、董事、监事和高级管理人员不存在同时在两公司任职的情形

C 王某：在控制上市公司的法人机构担任副总经理 D 赵某：其女婿是上市公司总经理的儿子

E 孙某：曾持有上市公司6%的股份，于6个月前刚减持至5%以下

解析：

选项A错误，关联自然人担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的法人（除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外）为上市公司的关联法人。上市公司的独立董事为上市公司的关联自然人，但其同时担任甲公司的独立董事，甲公司不因此而为上市公司的关联法人。选项B错误，直接或者间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为上市公司的关联法人，受同一国有资产管理机构控制而形成的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。选项C正确，直接或者间接地控制上市公司的法人的董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联法人。选项D正确，上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人（包含关系密切的家庭成员）。选项E正确，持有上市公司5%以上股份的自然人为上市公司的关联自然人。孙某在过去12个月内持有上市公司6%的股份，视同持有5%以上股份。

正确答案:C, D, E

36. 多选题 题目ID:218139

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，下列法人或自然人中，属于上市公司关联方的是（ ）。「2017年」

A 上市公司控股股东控制的除上市公司及其控股子公司以外的公司 B 持有上市公司3%股份的公司

C 上市公司前任独立董事，已卸任满12个月 D 上市公司控股股东的董事

E 持有上市公司5%股份的自然

解析：

选项A正确，直接或者间接地控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人为上市公司的关联法人。选项B错误，持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人为上市公司的关联法人。选项C错误，前任独立董事，已卸任满12个月，不在过去12个月内，不是上市公司关联方。选项D正确，上市公司董事、监事及高级管理人员为上市公司的关联自然人。选项E正确，直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人为上市公司的关联自然人。

正确答案:A, D, E

37. 多选题 题目ID:218140

某公司为深圳证券交易所主板上市公司，下列法人或自然人为公司关联方的有（ ）。「2017年」

A 乙公司，上市公司实际控制人的弟弟为其控股股东 B 甲公司，持有上市公司5%的股份

C 丙公司，上市公司独立董事持股60% D 自然人张某，上市公司控股股东的副总经理

E 自然人王某，持有上市公司5%的股份

解析：

选项A正确，上市公司的实际控制人关系密切的家庭成员所控制的公司，为上市公司的关联法人。选项B正确，持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人为上市公司的关联法人。选项C正确，由上市公司关

联自然人直接或者间接控制的法人为上市公司的关联法人；上市公司独立董事为上市公司的关联自然人。
选项D正确，直接或者间接地控制上市公司的法人的董事、监事及高级管理人员为上市公司的关联自然人。
选项E正确，直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人为上市公司的关联自然人。
正确答案:A, B, C, D, E

38. 多选题 题目ID:218143

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上市公司与关联人发生的下列交易中，可以豁免按照规定提交股东大会审议的有（ ）。「2022年」

- A 上市公司获得债务减免
- B 关联交易定价为国家规定
- C 关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准
- D 上市公司按与非关联人同等交易条件，向公司高级管理人员提供产品

解析:

全部正确。

正确答案:A, B, C, D

39. 多选题 题目ID:218144

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，科创板上市公司与关联人发生的下列交易中，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的有（ ）。「2020年」

- A 甲上市公司按与非关联人同等交易条件向监事张某出售公司产品
- B 关联方主动减免乙上市公司对其所负的债务，该债务减免无任何附加条件
- C 关联公司承销丙上市公司向控股股东定向发行的股票
- D 丁上市公司向关联公司采购一批原材料，采购价格为当地行业协会的公开建议定价
- E 控股股东以人民银行规定的同期贷款基准利率向上市公司戊提供资金，戊上市公司以部分房产作为抵押

解析:

选项A正确，上市公司按与非关联人同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。选项B正确，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。选项C错误，一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露；关联公司承销丙上市公司向控股股东定向发行的股票，不符合豁免条件。选项D错误，关联交易定价为国家规定的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露；按照当地行业协会的公开建议定价，不是国家规定的定价，不符合豁免条件。选项E错误，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露；上市公司以部分房产作为抵押，不符合豁免条件。

正确答案:A, B

40. 多选题 题目ID:218145

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，科创板上市公司与关联人发生的下列交易中，可以免于按照关联交易方式审议和披露的有（ ）。「2019年」

- A 关联人无偿为上市公司提供担保 B 上市公司与关联人的关联交易定价为国家规定
C 关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应担保
D 上市公司按与非关联人同等交易条件，向董事提供产品和服务
E 关联人以现金方式认购上市公司公开发行的可转换公司债券

解析：

全部属于。

正确答案:A, B, C, D, E

41. 多选题 题目ID:218146

根据相关规定，下列关于上市公司董事会对于关联交易事项审议程序的说法正确的有（ ）。「2016年」

- A 关联董事应当回避表决 B 关联董事不得代理其他董事行使表决权
C 董事会会议由过半数的无关联董事出席即可举行
D 董事会决议须经全体无关联董事过半数以上通过
E 出席董事会会议的非关联董事人数不足3人的，公司应当将该事项提交股东大会审议

解析：

各选项均正确。

正确答案:A, B, C, D, E

42. 多选题 题目ID:218147

关于上市公司应当披露的关联交易事项中，不考虑其他因素，下列说法正确的有（ ）。

- A 北交所甲公司：与直接持有公司8%股份的股东李某发生25万元交易，该交易事项应当披露
B 主板乙公司：公司最近一期经审计的总资产为100亿元，净资产为60亿元，与A公司发生成交金额为4000万元的交易，A公司间接控制乙公司，该项交易应当披露
C 科创板丙公司：公司最近一期经审计的总资产为50亿元，净资产为20亿元，与其关联法人B公司发生500万元的交易，该项交易应当披露
D 创业板丁公司：公司最近一期经审计的总资产为20亿元，净资产为10亿元，与其关联法人C公司发生350万元的交易，该项交易应当披露

解析：

选项A错误，直接持有公司8%股份的股东李某属于关联自然人，与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的交易，该交易事项应当及时披露。25万元的交易不足30万元，无需披露。选项B正确，A公司是乙公司的关联法人，与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占上市公司最近1期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，该交易事项应当及时披露。交易金额占净资产的比例为 $4000\text{万元} \div 60\text{亿元} = 0.67\% \geq 0.5\%$ ，该交易事项应当及时披露。选项C正确，与关联法人发生的成交金额占上市公司最近1期经审计总资产或市值0.1%以上的交易，且超过300万元，该交易事项应当及时披露。由于未给出市值数据，使用总资产指标判断：成交金额占总资产的比例为 $500\text{万元} \div 50\text{亿元} = 0.1\% \geq 0.1\%$ ，该交易事项应当及时披露。选项D错误，与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占上市公司最近1期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，该交易事项应当及时披露。交易金额占净资产的比例为 $350\text{万元} \div 10\text{亿元} = 0.35\% < 0.5\%$ ，该交易事项无需披露。

正确答案:B, C

43. 多选题 题目ID:218148

关于上市公司应当经股东大会审议的关联交易事项中，不考虑其他因素，下列说法正确的有（ ）。

- A 科创板甲公司：与关联人发生的交易金额（含担保金额）占上市公司最近1期经审计净资产或市值1%以上的交易，且超过3000万元的，应当提交股东大会审议
- B 北交所乙公司：与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近1期经审计净资产2%以上，且超过3000万元的，应当提交股东大会审议
- C 主板丙公司：与关联人发生的交易金额（提供担保除外）超过3000万元，且占公司最近1年经审计净资产绝对值5%以上的，应当提交股东大会审议
- D 创业板丁公司：为关联人提供担保的，应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议

解析：

选项A错误，与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占上市公司最近1期经审计总资产或市值1%以上的交易，且超过3000万元的，应当提交股东大会审议。选项B错误，应为“总资产”。

正确答案:C, D

44. 多选题 题目ID:218149

上市公司回购股份，经2/3以上董事同意，无需股东大会审议的是（ ）。「2023年」

- A 减少公司注册资本
- B 将股份用于员工持股计划
- C 为维护公司价值及股东权益所必需
- D 将股份用于转换上市公司发行的可转债

解析：

选项A错误，上市公司因“减少公司注册资本”情形回购股份的，应当经股东大会特别决议，经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。选项B、C、D正确，上市公司因“将股份用于员工持股计划或者股权激励”、“将股份用于转换上市公司发行的可转债”、“为维护公司价值及股东权益所必需”情形回购股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经2/3以上董事出席的董事会会议决议。

正确答案:B, C, D

45. 多选题 题目ID:218150

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》，下列关于上海证券交易所主板上市公司回购股份的说法正确的是（ ）。「2019年」

- A 上市公司应当在回购股份方案中明确拟回购股份数量的上下限，且上限不得超出下限的1倍
- B 回购价格区间上限不得高于董事会通过该决议前30个交易日公司股票交易均价的150%
- C 上市公司在回购期间不得实施股份发行行为，依照有关规定发行优先股的除外
- D 上市公司回购股份的，董事在自公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果及股份变动公告期间，不得减持该上市公司股份

解析：

选项B错误，回购价格区间上限高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%的，应当在回购股份方案中充分说明其合理性。选项D错误，上市公司因“为维护公司价值及股东权益所必需”的情形回购股份的，其董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人自公司首次披露回购股份事项

之日起至发布回购结果暨股份变动公告期间，不得直接或间接减持本公司股份。

正确答案:A, C

46. 多选题 题目ID:218151

根据《上市公司股份回购规则》，下列关于上市公司通过集中竞价交易方式回购股份的说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告
- B 上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起3个交易日内予以公告
- C 上市公司回购股份的申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格
- D 上市公司回购股份期间不得同时申请发行可转换公司债券

解析:

选项D错误，上市公司实施股份回购的，可以同时申请发行可转换公司债券。

正确答案:A, B, C

47. 多选题 题目ID:218152

根据《上市公司股份回购规则》，以下说法正确的是（ ）。「2015年」

- A 上市公司实施股份回购的，可以同时申请发行可转换公司债券
- B 股东大会对回购股份作出决议，经股东大会以普通决议审议通过
- C 上市公司可以在除开盘集合竞价时间外的其他任意交易时间进行股份回购委托
- D 上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起3个交易日内公告

解析:

选项B错误，上市公司因“减少公司注册资本”回购股份的，应当由董事会依法作出决议，并提交股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。选项D错误，上市公司以集中竞价交易方式回购股份的，不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。

正确答案:A, D

48. 多选题 题目ID:218153

根据《上市公司股份回购规则》，下列属于上市公司回购股份应当符合的条件的是（ ）。

- A 公司股票上市已满6个月，将股份用于员工持股计划或者股权激励情形的，可以不适用该求
- B 公司最近1年内无重大违法行为
- C 回购股份前，上市公司具备持续经营能力和债务履行能力
- D 回购股份后，上市公司的股权分布原则上应当符合上市条件

解析:

A选项错误，应为“上市公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份并减少注册资本的”，不适用上市满6个月的要求。选项C错误，应为“回购股份后”具备持续经营能力和债务履行能力。

正确答案:B, D

49. 多选题 题目ID:218154

根据《上市公司股份回购规则》，上市公司为维护公司价值及股东权益所必需的情形，指应当符合以下条件之一（）。

- A 公司股票收盘价格低于最近1期每股净资产
- B 连续20个交易日每日股票收盘价均低于1元
- C 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%
- D 公司股票收盘价格低于最近1年股票最高收盘价格的30%

解析:

选项B错误，无此指标。选项D错误，公司股票收盘价格低于最近1年股票最高收盘价格的50%。

正确答案:A, C

50. 多选题 题目ID:218155

根据《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引——回购股份》，深圳证券交易所上市公司可以使用下列资金回购股份（）。

- A 金融机构借款
- B 发行债券募集的资金
- C 发行普通股取得的超募资金
- D 暂时补流的募集资金

解析:

选项D错误，不包括“暂时补流的募资”，应为“已依法变更为永久补充流动资金的募集资金”。

正确答案:A, B, C

51. 多选题 题目ID:218156

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》，关于上市公司定向回购股份的说法中正确的有（）。

- A 上市公司出现股权激励计划规定的应当回购注销限制性股票情形的，上市公司根据相关回购条款有关规定，回购激励对象所持股份的，可以申请办理定向回购
- B 上市公司发行股份购买资产，发行对象对标的资产有业绩承诺，因标的资产未完成业绩承诺，上市公司根据相关回购条款回购发行对象所持股份的，可以申请办理定向回购
- C 律师事务所应当就回购股份方案是否符合法律法规，股权激励计划的安排出具专业意见
- D 定向回购股份方案应当披露预计回购后公司股本及股权结构的变动情况，及本次回购对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力的影响

解析:

全部正确。

正确答案:A, B, C, D

52. 多选题 题目ID:218157

根据《上市公司股份回购规则》，以下说法中正确的有（）。

- A 公司因“为维护公司价值及股东权益所必需”的情形回购股份的，应当通过集中竞价交易方式、要约方式进行
- B 上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算

- C 股东大会授权董事会实施股份回购的，可以依法一并授权董事会实施再融资
- D 上市公司实施股份回购的，不得同时申请发行可转换公司债券

解析:

选项D错误，应为“上市公司实施股份回购的，可以同时申请发行可转换公司债券”。

正确答案:A, B, C

53. 多选题 题目ID:218158

根据《上市公司股份回购规则》，以下说法中正确的有（ ）。

- A 上市公司以集中竞价交易方式回购股份的，交易申报价格不得超过公司股票前一日交易价格涨幅限制的30%
- B 上市公司以集中竞价交易方式回购股份的，不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托
- C 上市公司年度报告公告后10个交易日内，可以以集中竞价交易方式回购用于股权激励的股份
- D 上市公司自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后的2个交易日内，不得以集中竞价交易方式回购用于股权激励的股份

解析:

选项A错误，应为申报价格不得为公司股票当日交易“涨幅限制的价格”。选项D错误，自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至“依法披露之日”，不得实施回购（为维护公司价值及股东权益所必需回购股份并减少注册资本的方不适用）。

正确答案:B, C

54. 多选题 题目ID:218162

某主板上市公司股本总额为1亿股，拟于2019年7月推出限制性股票股权激励计划，下列说法中正确的有（ ）。「2019/2018年」

- A 公司2018年年报被注册会计师出具保留意见的审计报告，则其不得实行该次股权激励计划
- B 公司最多可向监事王某授予限制性股票100万股
- C 持有公司7%股份的高管林某不得成为本次股权激励计划的激励对象
- D 本次股权激励计划的有效期限自首次授予日起不得超过10年
- E 公司本次股权激励计划拟授予的总股数为1000万股，则本次预留的股份数量不得超过200万股

解析:

选项A错误，最近1个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告的，不得实行股权激励。选项B错误，激励对象不包括独立董事和监事。选项C正确，（主板适用）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不得成为激励对象。选项D正确，股权激励计划的有效期限从首次授予权益日起不得超过10年。选项E正确，上市公司在推出股权激励计划时，可以设置预留权益，预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%； $1\text{亿股} \times 20\% = 200\text{万股}$ 。

正确答案:C, D, E

55. 多选题 题目ID:218163

根据《上市公司股权激励管理办法》，上市公司具有下列情形的，不得实行股权激励的有（ ）。「2018年」

- A 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具保留意见的审计报告
- B 最近一个会计年度财务会计报告内部控制被注册会计师出具否定意见的审计报告
- C 上市后最近36个月内出现未按公开承诺进行利润分配的情形
- D 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见的审计报告

解析：

上市公司具有下列情形之一的，不得实行股权激励：（1）最近1个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近1个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。

正确答案:B, C, D

56. 多选题 题目ID:218164

甲主板上市公司拟于2018年6月15日推出限制性股票激励计划，甲公司现有股本总额为1亿股，以下说法中正确的有（ ）。「2018年」

- A 甲公司于2017年8月受到交易所的公开谴责，则其不得实行该次的股权激励计划
- B 非经股东大会特别决议批准，甲公司最多可向核心技术人员王某授予限制性股票100万股
- C 甲公司实际控制人李某的配偶不得成为本次股权激励计划的激励对象
- D 甲公司应当聘请独立财务顾问和律师对本次股权激励计划出具专业意见

解析：

选项A错误，不得实行股权激励的情形不包含上市公司最近12个月内受到交易所公开谴责的情形。选项B正确，非经股东大会特别决议批准，任何1名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不得超过公司股本总额的1%。选项C正确，上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女，不得成为激励对象。

选项D错误，独立董事或监事会认为有必要的，可以建议上市公司聘请独立财务顾问，对股权激励计划发表专业意见。（或者：上市公司采用其他方法确定限制性股票授予价格/股票期权的行权价格的，应当在股权激励计划中对定价依据及定价方式作出说明。上市公司应当聘请独立财务顾问，对股权激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、相关定价依据和定价方法的合理性、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。）

正确答案:B, C

57. 多选题 题目ID:218165

某主板上市公司拟实施股权激励，下列人员中不可以成为股权激励对象的是（ ）。「2016年」

- A 赵某，上市公司总经理，持股9%
- B 钱某，美国籍，任上市公司副总经理，在境内工作
- C 孙某，上市公司独立董事
- D 李某，上市公司监事
- E 周某，上市公司实际控制人的儿子，技术负责人

解析：

选项A、E正确，单独或合计持有上市公司5以上股份的股东（赵某）或实际控制人及其配偶、父母、子女

(周某)，不得成为激励对象。选项B错误，外籍员工任职上市公司董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员的，可以成为激励对象。选项C、D正确，激励对象可以包括上市公司的董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，但不应当包括独立董事和监事。

正确答案:A, C, D, E

58. 多选题 题目ID:218166

根据《上市公司股权激励管理办法》，下列上市公司采用限制性股票进行股权激励的说法正确的有（）。「2016年」

- A 限制性股票授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月
- B 在限制性股票有效期内，上市公司应当规定分期解除限售，每期时限不得少于12个月
- C 各期解除限售的比例不得超过激励对象获授限制性股票总额的50%
- D 当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售，可以递延至下期解除限售

解析:

选项D错误，当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售，上市公司应当回购尚未解除限售的限制性股票。

正确答案:A, B, C

59. 多选题 题目ID:218178

某上市公司的总股本为1亿股，大股东赵某持有1001.5万股，该大股东在2月1日通知董事会召开股东大会，2月3日发出召开股东大会的通知，2月23日召开股东大会。该大股东在下述期间可以通过集中竞价交易方式减持股份行为的是（）。「2023年」

- A 2月1日至2月3日期间，减持0.5万股
- B 2月1日至2月23日期间，减持0.2万股
- C 2月3日至2月23日期间，不得减持
- D 2月1日至2月23日期间，减持100.5万股

解析:

(1) (股东自行召集股东大会) 召集股东应当在不晚于发出股东大会通知时披露公告，并承诺在提议召开股东大会之日起至股东大会召开日期间，其持股比例不低于公司总股本的10%。召开股东大会的时候持股比例不低于10%。因此赵某需要在2月23日之前，保持10%的比例，即最多减持1.5万股。(2) 大股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。因此赵某在2月23日之前(选项给的时间区间)，最多可减持100万股。因此，赵某需要同时满足以上的(1)和(2)，最多减持1.5万股。

正确答案:A, B

60. 多选题 题目ID:218179

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，下列关于科创板上市公司股份减持的说法正确的有（）。「2022年」

- A 公司股东持有的首发前股份，可以在公司上市前托管在为公司提供首次公开发行上市保荐服务的保荐机构，并由保荐机构按照业务规则的规定，对股东减持首发前股份的交易委托进行监督管理

B 公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不得减持首发前股份；自公司股票上市之日起第4个会计年度至第6个会计年度内，每年减持的首发股份不得超过公司股份总数的2%

C 公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自公司股票上市之日起36个月内，不得减持首发前股份

D 核心技术人员自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%

E 核心技术人员上市当年离职，满6个月后可以减持首发前股份

解析：

选项B错误，自公司股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的2%。选项C错误，自公司股票上市之日起“3个完整会计年度内”，不得减持首发前股份。选项E错误，上市公司核心技术人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让本公司首发前股份。

正确答案:A, D

61. 多选题 题目ID:218180

甲公司为深圳证券交易所主板上市公司，总股本为2亿股，不考虑其他因素，下列关于其董事王某买卖股票的说法正确的有（ ）。「2018年」

A 甲公司于2018年4月10日公告2017年年度报告，王某于年报公告当日卖出甲公司股票100万股

B 甲公司于2018年1月25日公告2017年业绩快报，王某于2018年1月12日买入甲公司股票50万股

C 甲公司因筹划重大资产重组于2017年5月10日开始停牌，于6月28日复牌并公告了重大资产重组预案，王某于6月29日买入甲公司股票200万股

D 王某于2018年2月10日因违反交易所业务规则受到交易所公开谴责，王某于2018年4月20日卖出所持有的甲公司股票80万股

解析：

选项A正确，王某于年报公告当日卖出，符合规定（限制买卖时间窗口为3月11日至4月9日），卖出数量100万股，未超出减持上限200万股（2亿股×1%），符合规定。选项B正确，王某于1月12日买入，符合规定（限制买卖时间窗口为1月15日至24日）。选项C正确，王某于6月29日买入200万股，符合规定（限制买卖时间窗口为5月10日至6月28日，即至依法披露之日）。选项D错误，王某于2018年2月10日受到交易所公开谴责（未满3个月不得减持），根据规定其在5月10日之前不得减持上市公司股份，4月20日卖出80万股，不符合规定。

正确答案:A, B, C

62. 多选题 题目ID:218181

根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，下列有关上海证券交易所上市公司相关股东减持股票的说法正确的有（ ）。「2017年」

A 上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的，大股东不得减持股份

B 董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的，董监高不得减持股份

C 上市公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，其控股股东、实际控制人、董监高及其一致行动人不得减持所持有的公司股份

D 董监高在任期届满前离职的，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份，且应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定

解析：

全部正确。

正确答案:A, B, C, D

63. 多选题 题目ID:218182

深圳证券交易所主板某上市公司原拟于2016年4月11日披露2015年年度报告，后推迟到2016年4月29日披露，下列做法符合相关规定的有（ ）。「2016年」

- A 董事王某于2016年3月15日减持了公司股份1万股
- B 总经理张某于2016年4月5日减持了公司股份5万股
- C 监事赵某于2016年4月29日减持了公司股份5万股
- D 财务总监李某于2016年5月3日增持了公司股份2万股

解析：

上市公司董事、监事、高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前30日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日）不得买卖本公司股份；限制买卖时间窗口为2016年3月12日至4月28日，选项A、B的做法违反规定，选项C、D的做法符合规定。

正确答案:C, D

64. 多选题 题目ID:218183

某深圳证券交易所主板上市公司于2015年7月15日披露半年度业绩快报，2015年8月25日披露半年度报告。2015年8月27日开始与一家跨国公司就大额销售合同进行磋商，2015年8月31日双方正式签订销售合同，2015年9月1日该公司就签订重大销售合同进行了披露。下列交易日中，其董事、监事、高级管理人员可以买卖该上市公司股票的是（ ）。「2016年」

- A 2015年7月3日
- B 2015年7月22日
- C 2015年7月30日
- D 2015年8月26日
- E 2015年9月2日

解析：

上市公司董事、监事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股份：（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日。业绩快报限制买卖时间窗口为7月5日至14日；半年度报告限制买卖时间窗口为7月25日至8月24日；签订合同重大事项限制买卖时间窗口为8月27日至9月1日。

正确答案:A, B, D, E

65. 多选题 题目ID:218184

根据《上海证券交易所交易规则》，下列关于科创板股票交易规则的说法中正确的是（ ）。

- A 股票竞价交易的涨跌幅为20%，首次发行上市后前5个交易日不设涨跌幅限制
- B 连续竞价阶段买入申报价格不得高于买入基准价的102%，卖出申报价格不得低于卖出基准价格的98%，超出范围的限价申报不参与即时竞价，等到进入有效竞价范围时再参与竞价
- C 通过限价申报单笔买入数量为100股或其整数倍，卖出时余额不足100股需一次性申报
- D 限价委托单笔不超过10万股，市价委托单笔不超过5万股

解析：

选项B错误，超出范围的限价申报为无效申报，不得参与即时竞价。选项C错误，通过市价申报买卖的，单笔申报数量应当不小于200股，且不超过5万股。卖出时，余额不足200股的部分，应当一次性申报卖出。

正确答案:A, D

66. 多选题 题目ID:218185

根据《深圳证券交易所交易规则》，关于创业板股票交易规则的说法中正确的是（ ）。

- A 交易日15:00至15:30为盘后固定价格交易时间，按时间优先原则，以当日收盘价撮合成交
- B 盘后交易单笔申报数量不得超过100万股
- C 无涨跌幅限制股票，当盘中成交价较当日开盘价首次上涨和下跌达到或超过30%、60%的，各临时停牌10分钟
- D 盘中临时停牌期间，可以申报，不得撤销申报，复牌时对已接受的申报实行盘中集合竞价

解析：

选项A错误，应为“15:05至15:30”。选项D错误，应为“可以撤销申报”。

正确答案:B, C

67. 多选题 题目ID:218186

根据《上海证券交易所交易规则》，主板股票竞价交易出现下列情形之一的，属于严重异常波动，上交所公布严重异常波动期间的投资者分类交易统计等信息（ ）。

- A 连续10个交易日内3次出现同向异常波动情形
- B 连续10个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到+100%
- C 连续10个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-50%
- D 连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-60%

解析：

选项A错误，主板应为“4次”（科创板为3次）。选项D错误，应为“达到-70%”。

正确答案:B, C

68. 多选题 题目ID:218187

根据《深圳证券交易所交易规则》，创业板有价格涨跌幅限制的股票竞价交易出现下列情形之一的，交易所分别公布相关股票当日买入、卖出金额最大5家会员证券营业部或交易单元的名称及其各自买入、卖出金额（ ）。

- A 当日收盘价涨幅达到30%的前5只股票
- B 当日价格跌幅达到15%的前5只股票
- C 当日价格振幅达到30%的前5只股票
- D 当日换手率达到30%的前5只股票

解析:

选项A错误, 应为“涨幅达到15%”。

创业板、科创板:

- (1) 当日收盘价格涨跌幅达到 $\pm 15\%$ 的各前5只股票;
- (2) 当日价格振幅达到30%的前5只股票;
- (3) 日换手率达到30%的前5只股票。

正确答案:B, C, D

69. 多选题 题目ID:218188

根据《北京证券交易所交易规则(试行)》, 下列关于北交所的交易规则的说法中正确的是()。

- A 向不特定合格投资者公开发行的股票上市首日不设涨跌幅限制
- B 通过竞价交易买卖股票的, 单笔申报数量应当不低于100股
- C 股票交易单笔申报数量不低于10万股, 或者交易金额不低于100万元的, 可以采用大宗交易方式
- D 最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到 $\pm 30\%$ 的, 属于异常波动

解析:

选项D错误, 应为“ $\pm 40\%$ ”。

正确答案:A, B, C

70. 多选题 题目ID:218191

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》, 下列说法正确的有()。「2020年」

- A 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%
- B 独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的, 有权发表独立意见
- C 拟变更公司章程确定的现金分红政策, 须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过
- D 上市公司利润分配方案中现金分红的金额达到或者超过当期净利润的100%的, 公司应当同时披露是否影响偿债能力、过去12个月内是否使用过募集资金补充流动资金以及未来12个月内是否计划使用募集资金补充流动资金等内容

解析:

选项D错误, 上市公司利润分配方案中现金分红的金额达到或者超过当期净利润的100%, “且达到或者超过当期末未分配利润的50%的”, 公司应当同时披露是否影响偿债能力、过去12个月内是否使用过募集资金补充流动资金以及未来12个月内是否计划使用募集资金补充流动资金等内容。

正确答案:A, B, C

71. 多选题 题目ID:218192

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定, 下列关于上市公司的现金分红事项, 说法正确的有()。「2018年」

- A 上市公司应当在公司章程中明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序
- B 上市公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%

C 如果上市公司的发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%

D 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流

解析:

选项B错误，应为“20%”。

正确答案:A, C, D

72. 多选题 题目ID:218193

下列关于上市公司现金分红的说法正确的有（ ）。「2016年」

A 上市公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，应将当年末公司留存未分配利润的80%以上以现金形式进行分配

B 上市公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%

C 上市公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润中所占比例最低应达到20%

D 上市公司可以进行中期现金分红

解析:

选项A错误，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。

正确答案:B, C, D

73. 多选题 题目ID:218194

以下关于上市公司分红说法正确的有（ ）。「2015年」

A 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%

B 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到60%

C 独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见

D 上市公司对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过

解析:

选项B错误，公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。

正确答案:A, C, D

74. 多选题 题目ID:218195

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，以下关于上市公司现金分红的说法正确的有（ ）。「2015年」

- A 上市公司应当在章程中明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序
- B 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%
- C 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%
- D 上市公司对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经股东大会特别决议审议通过

解析：

全部正确。

正确答案:A, B, C, D

75. 多选题 题目ID:218200

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引——规范运作》，下列关于上市公司募集资金管理和使用的说法错误的有（ ）。

- A 科创板甲公司2023年6月募集资金到账，之前其以自筹资金预先投入募集资金投资的在建项目，甲公司计划在2024年3月前以募集资金置换自筹资金
- B 创业板乙公司以募集资金置换自筹资金的，需经董事会、股东大会审议同意后，会计师事务所出具鉴证报告，监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露
- C 保荐机构应当至少每半年对丙公司募集资金的存放与使用情况进行1次现场核查
- D 丁公司董事会应当至少每年全面核查募集资金投资项目的进展情况，并在披露年度报告及中期报告时一并披露《募集资金专项报告》

解析：

选项A错误，上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，“可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金”，在2024年3月距离2023年6月已超过了6个月。选项错B误，资金置换事项“无需”经股东大会审议。选项D错误，董事会应当“每半年度”全面核查募集资金投资项目的进展情况。

正确答案:A, B, D

76. 多选题 题目ID:218201

下列关于北交所上市公司的募集资金运用事项，需经股东大会审议通过的有（ ）。

- A 公司计划单次使用超募资金金额达到5000万元且达到超募资金总额的10%以上
- B 公司拟使用节余募集资金600万，并达到该项目募集资金净额12%
- C 公司计划将其超募资金100万元用于归还银行贷款的
- D 公司拟使用暂时闲置的募集资金200万元补充流动资金

解析：

选项A错误，“公司计划单次使用超募资金金额达到5000万元且达到超募资金总额的10%以上的，还应当提交股东大会审议通过”，此为科创板、创业板的规定。选项B正确，节余募集资金（包括利息收入）高于500万元且高于该项目募集资金净额10%的，需经股东大会审议通过。选项C正确，上市公司超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的，应当经上市公司董事会、股东大会审议通过，保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。选项D错误，上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经上市公司董事会审议通过，保荐机构、监事会发表明确同意意见。

正确答案:B, C

77. 多选题 题目ID:218202

根据《监管规则适用指引——发行类第4号》，下列关于募集资金使用的说法中，正确的有（ ）。

- A 首次公开发行股票募集资金可以用于固定资产投资、补充流动资金、偿还银行贷款等用途
- B 募集资金用于补充流动资金的，发行人应在招股说明书中分析合理性和必要性
- C 募集资金投向科技创新领域的，发行人应当披露其具体安排及与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系、发行人为实施募投项目所储备的研发基础
- D 已通过上市委员会审议，发行人不得调整募集资金投资项目，不得调整募集资金的需求量

解析：

选项D错误，已通过上市委员会审议的，发行人原则上不得调整募集资金投资项目，但可根据募投项目实际投资情况、成本变化等因素合理调整募集资金的需求量，并可以将部分募集资金用于公司一般用途，但需在招股说明书中说明调整的原因。已通过上市委员会审议的发行人如提出增加新股发行数量的，属于发行上市审核规则规定的影响发行上市及投资者判断的重大事项，需重新提交上市委员会审议。

正确答案:A, B, C

78. 多选题 题目ID:218203

下列关于科创板上市公司超募资金使用及审议事项，以下法规表述中正确的有（ ）。

- A 公司与非市场化运作的贫困地区产业投资基金，使用超募资金用于归还银行贷款的，不受每12个月内累计不得超过超募资金总额的30%的限制
- B 上市公司超募资金用于永久补充流动资金的，应当经上市公司董事会、股东大会审议通过，保荐机构、监事会发表明确同意意见
- C 上市公司计划单次使用超募资金金额达到5000万元且达到超募资金净额的10%以上的，还应当提交股东大会审议通过
- D 上市公司将超募资金用于新项目的，该新项目应该为公司的主营业务

解析：

选项A错误，错在“非市场化运作”。科创公司与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金，或者“市场化运作”的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投资基金，不适用“（1）上市公司应当承诺在补充流动资金后的12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助；（2）用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的，每12个月内累计不得超过超募资金总额的30%”。选项C错误，应为超募资金“总额”的10%以上。选项D正确，上市公司将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的，应当投资于主营业务。

正确答案:B, D

79. 多选题 题目ID:218204

下列关于创业板上市公司募集资金管理和使用的规定，说法中正确的有（ ）。

- A 公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域
- B 公司应将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户中管理和使用，并在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议

C 金融类上市公司的募集资金不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资

D 甲公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，上市公司改变公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议

解析:

选项A错误，为“科创板募集资金要求”。选项C错误，上市公司募集资金原则上应当用于主营业务。除金融类企业外，募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。甲公司为金融类企业，可以将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的项目。

正确答案:B, D

80. 多选题 题目ID:218205

关于深圳证券交易所主板上市公司的募集资金存储，下列说法符合规定的有（ ）。

A 募集资金存放于经其董事会批准设立的专门存放日常经营节余资金的账户进行集中管理

B 公司上市后经过多次资本运作，其通过配股、增发、发行可转换公司债券募集到的资金分别设置了专户存储

C 募集资金1个亿，12个月内累计从专户中支取的金额达到2500万,公司应当及时通知保荐机构

D 商业银行连续2次未及时向保荐机构或者独立财务顾问出具对账单的，上市公司应当终止协议并注销该募集资金专户

解析:

选项A错误，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，“专户不得存放非募集资金或者用作其他用途”，要专款专用，不得存放其他日常经营节余资金。选项B正确，上市公司存在2次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。选项C正确，深交所上市公司1次或者12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%（孰低值），公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问。2500万元已经超过募集资金净额的20%（1亿元×20%=2000万元），应当及时通知保荐机构。选项D错误，商业银行“3次未及时”向保荐机构或者独立财务顾问出具对账单的，上市公司“可以”终止协议并注销该募集资金专户。

正确答案:B, C

81. 多选题 题目ID:218206

关于上海证券交易所主板上市公司的募集资金运用及管理，下列情形中符合规定的有（ ）。

A 公司计划将暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好的产品，公司及时公告了其开立产品专用结算账户的情况

B 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，单次补充流动资金时间未超过12个月

C 公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，经过内部决策后，再次使用募集资金进行暂时补流

D 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经甲公司董事会审议通过，并由保荐机构、监事会发表明确同意意见

解析:

全部正确。

正确答案:A, B, C, D

82. 多选题 题目ID:218207

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，下列关于创业板上市公司承诺及履行的说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 上市公司购买资产对应经营实体的股份持有人应当及时将作出的承诺事项告知上市公司，上市公司应当及时将承诺人承诺事项从相关信息披露文件中单独摘出，逐项在交易所网站上予以公开
- B 承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限
- C 上市公司股东对公司年度经营业绩作出承诺的，公司年度业绩未达到承诺的，董事会应当对公司的实际盈利数与承诺数据的差异情况进行单独审议
- D 上市公司交易对手方对相关资产年度经营业绩作出承诺的，公司应当聘请会计师事务所出具专项审核意见，未构成重大资产重组的情形除外
- E 承诺变更方案应当提交股东大会以特别决议方式审议

解析:

选项A正确，上市公司及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、收购人、重大资产重组有关各方、公司购买资产对应经营实体的股份或者股权持有人等（承诺人）应当严格履行其作出的各项承诺；承诺人应当及时将作出的承诺事项告知上市公司，公司应当及时将承诺人承诺事项从相关信息披露文件中单独摘出，逐项在本所网站上予以公开；选项B正确，法条原文规定；选项C正确、D错误，上市公司股东、交易有关各方对公司或相关资产年度经营业绩作出承诺的，董事会应当关注业绩承诺的实现情况；公司或相关资产年度经营业绩未达到承诺的，公司董事会应当对公司或相关资产的实际盈利数与承诺数据的差异情况进行单独审议；公司应当在年度报告中披露上述事项，并要求会计师事务所、保荐机构或独立财务顾问（如适用）对此出具专项审核意见，与年度报告同时在符合条件的媒体披露；选项E错误，变更方案应当提交股东大会审议，承诺人及关联人应当回避表决。如原承诺以特别决议方式审议通过的，本次变更仍应当以特别决议方式审议。

正确答案:A, B, C

83. 多选题 题目ID:218208

以下关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行的说法正确的有（ ）。「2016年」

- A 申请首次公开发行股票并在创业板上市的公司应在招股说明书中披露有关主体作出的“稳定股价的措施和承诺”及“填补被摊薄即期回报的措施及承诺”等相关承诺事项
- B 上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的，交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议
- C 上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人发行股份购买资产，或者发行股份购买资产将导致上市公司实际控制权发生变更的，认购股份的特定对象应当在发行股份购买资产报告书中公开承诺，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月

D 收购人收购上市公司成为新的实际控制人时，如原实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务在原实际控制人无力履行的情况下，新的实际控制人可不予承接，但应在收购报告中明确披露相关事项

解析：

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》第93条；《上市公司重大资产重组管理办法》第35、47条；《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第16条。A正确，承诺事项主要包括稳定股价的措施和承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺等；B错误，上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的，上市公司与交易对方可以根据市场化原则，自主协商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施及相关具体安排；C正确，法条原文规定；D错误，收购人成为上市公司新的实际控制人时，如原实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应在收购报告书或权益变动报告中明确披露。

正确答案:A, C

材料题 题目ID:218168

甲公司是一家上市公司，张某是甲公司的独立董事、李某是甲公司的监事、王某是甲公司的外籍高管员工，丁某是甲公司的核心员工，其持股3.2%。甲公司计划实施股权激励计划，授予相关员工股票期权，授予日期为2023年6月5日。股权激励计划草案公布的前1个交易日、20个交易日、60个交易日和120个交易日的股价分别为12元/股、10元/股、8元/股、6元/股。根据材料内容，回答下列（1）-（3）问题。

84. 不定项选择题 题目ID:218169

下列可以成为本次股权激励对象的是（ ）。

- A 独立董事张某 B 监事李某 C 外籍高管员工 D 持有3.2%股份的核心技术人员丁某

解析：

选项A、B错误，独立董事和监事不得成为激励对象。选项C正确，外籍员工任职上市公司董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员的，可以成为激励对象。选项D正确，核心技术人员丁某持有3.2%股份，可以成为激励对象。

正确答案:C, D

85. 不定项选择题 题目ID:218170

甲公司的股权激励计划（股票期权）的授予价格原则上不得低于（ ）。

- A 6元/股 B 8元/股 C 10元/股 D 12元/股

解析：

股票期权的行权价格不得低于股票票面金额（即1元），且原则上不得低于下列价格较高者：

（1）股权激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价（12元）；（2）股权激励计划草案公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一（10元、8元、6元这3个价格之一，即不低于孰低值6元）。因此，股票期权的行权价格同时要满足：①不低于1元；②不低于12元与6元的较高者；所以，原则上不得低于12元。

正确答案:D

86. 不定项选择题 题目ID:218171

股票期权的获授对象最早可以行权日期是（ ）。

A 2023年6月6日 B 2023年9月6日 C 2023年12月6日 D 2024年6月6日

解析:

股票期权授权日与获授股票期权首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。授予日期为2023年6月5日,因此,首次行权日期不得早于2024年6月6日。

正确答案:D